

**PÓLIZA DE SEGURO DE INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL
«INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL - PROTECCIÓN FINANCIERA»**

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. ("PALIG"), en consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro incorporadas al presente contrato, otorga las coberturas de: Amparo Básico de Incapacidad Total Temporal (ITT) y Enfermedades Graves, conforme a las condiciones que se indican a continuación.

CONDICIÓN PRIMERA – EXCLUSIONES

PALIG no pagará la suma asegurada cuando el siniestro sea consecuencia directa o indirecta de:

- Padecimientos o enfermedades preexistentes ocurridos antes del ingreso del asegurado a la póliza, declarados o no, salvo comunicación escrita de PALIG aceptando el riesgo. Se entiende como preexistente toda condición diagnosticada, tratada o que por sus síntomas no pudiera pasar inadvertida antes del inicio de vigencia. Lo anterior siempre que no se encuentre enmarcado dentro de los supuestos de la ley de olvido oncológico Ley 2475 de 2025, la cual prohíbe a las entidades aseguradoras invocar como preexistencia o como causal de exclusión las condiciones oncológicas respecto de las cuales el asegurado acredite haber cumplido los plazos de olvido establecidos en dicha ley; en consecuencia, cuando el asegurado presente la certificación correspondiente, PALIG no podrá fundar en dicha condición oncológica la negativa al pago ni la exclusión del riesgo.
- Vinculación del tomador, asegurados o beneficiarios a listas restrictivas, países sancionados o actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos similares (OFAC u otras).
- Cáncer in situ o maligno de piel tipo basal o escamoso, salvo melanoma maligno con invasión más allá de la epidermis.
- Intervenciones quirúrgicas cosméticas, estéticas o no relacionadas con las enfermedades amparadas.
- Cuando el diagnóstico de una de las enfermedades amparadas se realice durante los primeros noventa (90) días de vigencia del amparo individual.
- Enfermedades que se produzcan como consecuencia de condiciones preexistentes o directa o indirectamente como consecuencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o infecciones asociadas, incluyendo, pero no limitadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA).

Exclusiones adicionales para ITT:

- Incapacidad causada por lesión corporal infligida intencionalmente por el propio asegurado.
- Incapacidad derivada de participación en actividades ilícitas o actos dolosos.
- Incapacidad derivada de uso de sustancias psicoactivas o alcohol, salvo prescripción médica.
- Incapacidad en servicio militar o en actos de guerra, revolución, motín o asonada.
- Incapacidad por enfermedades mentales, neurológicas o psiquiátricas no derivadas de accidente cubierto.

CONDICIÓN SEGUNDA – DEFINICIÓN DE LOS AMPAROS

A. Amparo Básico – Incapacidad Total Temporal para trabajadores independientes (ITT)

PALIG pagará al tomador, asegurado o beneficiario una renta mensual equivalente a la indicada en carátula por cada mes de incapacidad total temporal que le impida ejercer su actividad laboral habitual, como consecuencia de accidente o enfermedad no excluida ocurrida durante la vigencia.

La ITT debe tener una duración no menor a 15 días consecutivos, debe estar certificada por médico tratante y el pago no podrá exceder el número máximo de meses indicado en carátula.

B. Amparo Adicional – Enfermedades Graves

PALIG pagará al asegurado o sus beneficiarios el valor indicado en la carátula de la póliza, cuando transcurridos noventa (90) días a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la cobertura de esta póliza, al asegurado se le diagnostique por primera vez alguna de las enfermedades seleccionadas del listado de enfermedades graves enunciado a continuación y contratadas por este, indicadas en la carátula de la póliza. todo aquello previo a la suscripción del contrato de seguro. Las enfermedades graves objeto de cobertura son exclusivamente las siguientes:

Cáncer: Tumor maligno caracterizado por el crecimiento incontrolado y extensión de células malignas, con invasión y destrucción de tejido normal, cuando el diagnóstico es realizado por un médico oncólogo y dicho diagnóstico es confirmado histopatológicamente

Infarto al Miocardio: Muerte de parte del músculo cardíaco como resultado de obstrucción de una o más arterias coronarias, confirmado mediante evidencia enzimática y electrocardiográfica.

Accidente Cerebrovascular (ACV): Déficit neurológico focal agudo de causa cerebrovascular (infarto, hemorragia o embolia), con síntomas que persistan más de 24 horas y confirmado por imágenes diagnósticas. La evidencia del daño neurológico permanente deberá ser confirmada por un neurólogo, no antes de seis (6) semanas después del suceso

Insuficiencia Renal Crónica: Enfermedad renal crónica en estadio terminal que requiera hemodiálisis permanente, diálisis peritoneal o trasplante de riñón.

Cirugía Arterio-Coronaria: Sometimiento a cirugía cardíaca abierta para corrección de obstrucción o estrechamiento de una o más arterias coronarias, mediante puentes (by-pass) o procedimientos equivalentes.

Parálisis Total: Pérdida funcional motora y sensitiva de los dos miembros completos superiores y/o inferiores como consecuencia de lesión o enfermedad. Dicha pérdida debe ser irreversible, confirmada por un neurólogo y haberse presentado de forma continua por un periodo no inferior de dos meses posteriores a la fecha del diagnóstico.

Trasplante de Órganos Mayores: Sometimiento a trasplante de corazón, pulmón, hígado, riñón, médula ósea o páncreas, como receptor, durante la vigencia.

C. Asistencias

Se ofrecerá un paquete de asistencias que conforma un ecosistema de servicios para el asegurado, quien podrá elegirlos libremente. Dichas asistencias serán prestadas por los proveedores que disponga la aseguradora.

A manera de ejemplo, las asistencias ofrecidas estarán orientadas, entre otras, a servicios de salud y bienestar, asistencia legal, telemedicina, segundas opiniones médicas, monitoreo de signos vitales y orientación psicológica.

CONDICIÓN TERCERA – DEFINICIONES

Definiciones para Enfermedades Graves

Tomador: Persona jurídica que traslada los riesgos al asegurador; responsable del pago de primas.

Asegurado: Persona cuya salud e integridad son objeto de cobertura, identificada en la carátula o certificado individual.

Beneficiario: Persona con derecho al pago de la suma asegurada por designación expresa del asegurado o por ley.

Enfermedad grave: Padecimiento que, por su severidad, diagnóstico o tratamiento, queda comprendido en alguna de las enfermedades amparadas listadas en la Condición Segunda.

Condición preexistente: Enfermedad, lesión o patología diagnosticada o tratada antes del inicio de vigencia del amparo, o que a simple vista o por sus síntomas no pudiera pasar inadvertida.

Enfermedad: Alteración estructural o funcional del organismo con síntomas y signos característicos de evolución previsible.

Período de carencia: Período durante el cual las enfermedades que se diagnostiquen no tendrán cobertura. Para efectos de esta póliza corresponde a los primeros noventa (90) días de la vigencia individual del amparo de Enfermedades Graves.

Definiciones para ITT

Periodo activo mínimo después de un siniestro: corresponde al periodo mínimo de tiempo durante el cual el asegurado debe permanecer en su actividad económica después de presentar un siniestro.

Para el amparo de Incapacidad Total Temporal, no se aplica período activo mínimo después de un siniestro y sí un periodo de 60 días para determinar si es el mismo o un nuevo evento, el cual se contabiliza a partir de la fecha fin del último periodo indemnizado.

Periodo de carencia: entendido como el periodo mínimo de tiempo contado desde el inicio de vigencia de la cobertura, durante el cual no hay derecho alguno a indemnización. El período de carencia será el indicado expresamente en la carátula de la póliza, en la solicitud certificado de seguro y el mismo no podrá ser modificado en ningún momento por las partes.

- Para incapacidad total temporal: 30 (treinta) días corrientes continuos

Periodo de espera: corresponde al período mínimo de tiempo que debe transcurrir entre la fecha de ocurrencia del siniestro y el primer pago, es decir, el tiempo que el asegurado deberá estar incapacitado total temporal, según corresponda, para acceder al primer pago de los amparos de incapacidad total temporal para independientes.

- Para los efectos de incapacidad total temporal para independientes, el período de espera será de 15 (quince) días corrientes continuos.

Condición médica preexistente: lesión, enfermedad, o síntoma y/o signos clínicos relacionados, que se haya manifestado o tratado médicamente antes de la fecha de inicio de la póliza.

Cuota: se define como el valor correspondiente al cargo mensual de la obligación o valor del plan contratado una vez se constituya la situación de incapacidad total temporal según se define en las condiciones 1.1 de este condicionado. No incluye cuotas atrasadas, intereses de mora u otros cargos asociados al crédito.

Enfermedad: alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, que se manifiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible.

Evento: es la circunstancia que da lugar al pago de la indemnización cubierta por la póliza.

Médico: profesional que cursó estudios universitarios de la carrera de medicina en una universidad debidamente aprobada por la autoridad en Colombia, registrado ante el registro único nacional y que ejerza su profesión en Colombia. El profesional médico que confirme la condición médica del asegurado otorgándole el derecho a reclamar una indemnización en virtud del seguro, no podrá ser el asegurado, o un pariente del asegurado hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

Trabajador independiente: persona natural que presta sus servicios mediante contratos de carácter civil, comercial o administrativo (distintos al laboral), como lo son estudiantes, amas de casa, microempresarios, pensionados e integrantes de las fuerzas militares, cuyo ingreso principal se genera por la actividad desarrollada, la que se utiliza para el sostenimiento personal y en una menor proporción para el funcionamiento del negocio.

CONDICIÓN CUARTA – GRUPO ASEGURABLE

Es el conformado por personas naturales vinculadas bajo una misma personería jurídica, en virtud de una situación legal o reglamentaria, o que tienen con el Tomador relaciones estables de la misma naturaleza, cuyo vínculo no tiene relación con el propósito de contratar el seguro. El grupo mínimo de asegurados para la vigencia de la póliza es de diez (10) personas al momento de cada renovación.

CONDICIÓN QUINTA – NO ACUMULACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS

Las sumas aseguradas de los amparos opcionales no son acumulables entre sí ni con el amparo básico. El pago bajo cualquier amparo que agote la suma asegurada del amparo básico implicará la terminación del contrato y la liberación de responsabilidad de PALIG. Los pagos bajo un amparo serán deducidos de los que correspondan por otros amparos derivados del mismo evento.

CONDICIÓN SEXTA – EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA

Las edades de ingreso y permanencia para todos los amparos serán las indicadas en la carátula de la póliza o en las condiciones particulares. Cuando un asegurado alcance la edad máxima de permanencia, el seguro continuará vigente solo hasta el próximo aniversario de la póliza.

CONDICIÓN SÉPTIMA – VIGENCIA, RENOVACIÓN, REVOCACIÓN Y TERMINACIÓN

Vigencia: Los amparos entran en vigor cuando PALIG comunique su aprobación al tomador. Si en treinta (30) días hábiles PALIG no se pronuncia, la solicitud se considera no aprobada y se devuelve la prima pagada.

Renovación: Automática por períodos iguales al período inicial si el tomador acepta la cláusula correspondiente. Las sumas aseguradas y primas se ajustarán con el IPC del año anterior o el incremento pactado en condiciones particulares.

Revocación: PALIG podrá revocar con mínimo diez (10) días hábiles de preaviso escrito al tomador. El tomador puede revocar en cualquier momento mediante notificación escrita. En ambos casos se devuelve la prima no devengada; si la solicita el tomador, PALIG retendrá el 10%.

Terminación: El seguro de cualquier asegurado termina por: (i) mora en el pago de la prima; (ii) vencimiento sin renovación; (iii) revocación; (iv) pago del 100% de la suma asegurada; (v) cumplimiento de la edad máxima de permanencia; (vi) el asegurado deja

Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group

de pertenecer al grupo asegurado; (vii) el grupo asegurado sea inferior a diez (10) personas al momento de la renovación; (viii) vinculación a actividades ilícitas o inclusión en listas internacionales de control.

CONDICIÓN OCTAVA – SUMA ASEGURADA INDIVIDUAL

La suma asegurada de cada amparo es la indicada en carátula o certificado individual, conforme a las condiciones particulares.

CONDICIÓN NOVENA – BENEFICIARIOS

El asegurado designa beneficiarios a título gratuito u oneroso. El cambio de beneficiario a título gratuito surte efectos desde la notificación escrita a PALIG antes del siniestro. A falta de designación válida, serán beneficiarios el cónyuge o compañero(a) permanente en el 50% y los herederos del asegurado en el 50% restante.

CONDICIÓN DÉCIMA – CÁLCULO DE LA PRIMA

La prima se calculará con base en los parámetros técnicos de PALIG, considerando la edad, estado de salud, ocupación y monto asegurado del solicitante a la fecha de solicitud.

CONDICIÓN DÉCIMOPRIMERA – PAGO DE LA PRIMA

El pago de la primera prima es condición indispensable para el inicio de vigencia. Para cuotas subsiguientes, PALIG concede un mes de gracia sin recargo de intereses, durante el cual el seguro permanece vigente. Vencido el plazo sin pago, las coberturas terminan automáticamente. En la renovación aplica igualmente un mes de gracia para la primera cuota.

CONDICIÓN DÉCIMOSEGUNDA – MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

El asegurado notificará por escrito a PALIG cualquier agravación del riesgo: con no menos de diez (10) días de antelación si depende de su voluntad, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su conocimiento si es ajena a él. PALIG podrá revocar la cobertura o exigir el reajuste de prima correspondiente.

CONDICIÓN DÉCIMOTERCERA - DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE

El asegurado está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por PALIG. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por PALIG, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.

CONDICIÓN DÉCIMOCUARTA – AVISO DE SINIESTRO

El tomador, asegurado o beneficiario notificará a PALIG la ocurrencia del siniestro dentro de los treinta (30) días siguientes a que haya tenido o debido tener conocimiento de éste.

CONDICIÓN DÉCIMOQUINTA – RECLAMACIÓN

La reclamación se presentará con el formulario suministrado por PALIG, debidamente diligenciado. Documentos requeridos:

Fotocopia del documento de identidad del asegurado.

Historia clínica completa con diagnóstico, exámenes e imágenes que acrediten la enfermedad amparada.

Certificado médico expedido por médico tratante especialista con diagnóstico definitivo y fecha de estructuración.

Documentos que acrediten la calidad de beneficiario.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del reclamante de acreditar el siniestro por cualquier medio probatorio reconocido por la ley. PALIG podrá solicitar documentación adicional y hacer examinar al asegurado las veces que estime razonablemente necesario, a su propio costo.

CONDICIÓN DÉCIMOSEXTA – PAGO DEL SINIESTRO Y DEVOLUCIONES

PALIG pagará la suma asegurada dentro del mes siguiente a la acreditación extrajudicial del siniestro, su cuantía y la calidad del reclamante. En mora, pagará los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Las devoluciones de prima no devengada se efectuarán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la causación del derecho.

CONDICIÓN DÉCIMOSÉPTIMA – NO ACUMULACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS

Las sumas aseguradas de los amparos opcionales no son acumulables entre sí ni con el amparo básico. El pago bajo cualquier amparo que agote la suma asegurada del amparo básico implicará la terminación del contrato y la liberación de responsabilidad de PALIG. Los pagos bajo un amparo serán deducidos de los que correspondan por otros amparos derivados del mismo evento.

CONDICIÓN DÉCIMOCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO A LA SUMA ASEGURADA

El beneficiario perderá todo derecho procedente de la póliza si la reclamación es fraudulenta o se soporta en declaraciones falsas, documentos adulterados o cualquier otro medio engañoso o doloso.

CONDICIÓN DÉCIMO NOVENA – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO

PALIG expedirá el certificado individual de seguro para cada asegurado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la solicitud o de cualquier modificación relevante.

CONDICIÓN VIGÉSIMA – MODIFICACIONES EN CONDICIONES PARTICULARES

Las modificaciones a estas condiciones generales y las cláusulas adicionales se consignarán en condiciones particulares, las cuales prevalecerán en caso de discrepancia.

CONDICIÓN VIGÉSIMA PRIMERA – NOTIFICACIONES

Las notificaciones entre las partes constarán por escrito. Es prueba suficiente la constancia de envío por correo electrónico o correo certificado a la última dirección física o electrónica registrada.

CONDICIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA – PRESCRIPCIÓN (ART. 1081 C. CO.)

La prescripción ordinaria es de dos (2) años y corre desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho base de la acción. La prescripción extraordinaria es de cinco (5) años desde el nacimiento del derecho y corre contra toda clase de personas.

CONDICIÓN VIGÉSIMA TERCERA – NORMAS APLICABLES

Las modificaciones a las condiciones generales depositadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia entrarán en vigor en la siguiente renovación, previa comunicación al tomador y asegurados. Lo no previsto se regirá por las condiciones particulares y, subsidiariamente, por el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

CONDICIÓN VIGÉSIMA CUARTA – DOMICILIO

El domicilio de las partes para efectos del presente contrato es Bogotá D.C. La dirección principal de PALIG es Calle 116 # 23-06, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.

-/-